許峰源保險財富傳承

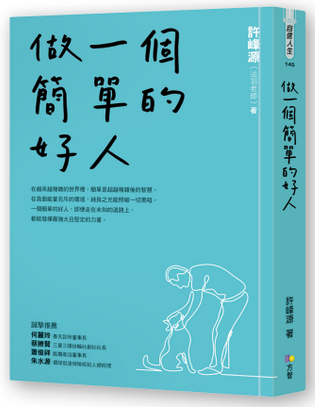
- 許峰源-法羽老師簡介
- 1982年生。新北市三重高中；國立臺灣大學法律學系畢業(書卷獎)。
- 大四應屆律師高考及格；執業律師(95臺檢證字第6922號)2006年～。
- 目前專職寫作。







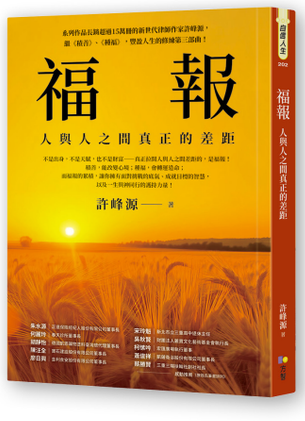












遺產繼承的本質
被繼承人對繼承人的贈與
遺產及贈與稅法
才會一起立法
人壽保險的本質
要保人對受益人的贈與

保險法第112條
遺產及贈與稅法
第16條第9款
要保人、被保險人
同一人才有適用

要保人：父母

被保險人：父母

受益人：子女

保險法第112條

- 保險金額約定於被保險人死亡時給付於其所指定之受益人者，其金額不得作為被保險人之遺產。

遺產及贈與稅法第16條第9款

- 左列各款不計入遺產總額：
  - 九、約定於被繼承人死亡時，給付其所指定受益人之人壽保險金額、軍、公教人員、勞工或農民保險之保險金額及互助金。

要被同一人的人壽保險
指定受益人的身故保險金
沒有違反實質課稅原則
才能夠享有
不計入遺產總額計算
遺產稅優惠

國稅局

- 財政部高雄國稅局表示，遺產及贈與稅法第16條第9款規定，約定於被繼承人死亡時，給付其所指定受益人之人壽保險金額，不計入遺產總額，僅限於父母(被繼承人)同為要保人及被保險人，並指定受益人所領取身故給付...
- 且經國稅局審核父母投保動機，未有重病投保、高齡投保、短期投保、躉繳投保、鉅額投保、密集投保、舉債投保、保險費高於或等於保險給付等意圖規避遺產稅情形者，才屬不計入遺產總額項目...
- 但如果父母(被繼承人)為要保人，而被保險人為子女或他人，此時父母生前以要保人身分繳交保險費所累積之保單價值，仍屬父母財產，日後該未到期保單不論子女是否繼續承保，或主張解約退還已繳保費，均須納入遺產總額申報。

保險法第112條、遺贈稅法第16條第9款立法精神

- 究其立法意旨，乃考量被繼承人投保之目的係為保障並避免受益人因其死亡致失經濟來源，使生活陷於困境，且受益人領取之保險給付如再課予遺產稅，有違保險終極目的，遂予以免徵遺產稅，並非鼓勵或容讓一般人利用此一方式任意規避原應負擔之遺產稅。
- 故對於為規避遺產稅負而投保與經濟實質顯不相當之保險者，基於前述量能平等負擔之實質課稅原則，自無保險法第112條及遺產及贈與稅法第16條第9款前段規定之適用甚明。(臺北高等行政法院判決98年度訴字第135號行政判決、最高行政法院判決100年度判字第256號行政判參照)

國稅局特別提醒
縱繼承人認為該保單
屬不計入遺產總額之範圍
亦應於遺產稅申報書中揭露
以免遭受處罰

遺產及贈與稅法施行細則第20條

- 被繼承人死亡時遺有財產者，不論有無應納稅額，納稅義務人均應填具遺產稅申報書向主管稽徵機關據實申報。其有依本法規定之減免扣除或不計入遺產總額者，應檢同有關證明文件一併報明。
- 贈與稅納稅義務人辦理贈與稅申報時，應填具贈與稅申報書，檢同有關證明文件，據實申報。

國稅局

- 北區國稅局特別提醒繼承人注意，被繼承人生前投保人壽保險，受益人與要保人非屬同一人之死亡給付，縱繼承人認為該保單屬不計入遺產總額之範圍，亦應於遺產稅申報書中揭露，以免遭受處罰。

所得基本稅額條例

本質上是「所得稅」

把本來免稅的所得

列入基本所得額計算

所得基本稅額與綜合所得稅額

取其高繳稅

要保人與受益人非同一人
人壽保險、年金保險
受益人領取的保險金
計入基本所得額
死亡給付每一申報戶
3740萬元以下免予計入

要保人、被保險人同一人

受益人非同一人

違反實質課稅原則

計入遺產總額計算

繳納遺產稅後

不用再課徵所得基本稅額

所得基本稅額條例第12條第1項第2款

- 個人之基本所得額，為依所得稅法規定計算之綜合所得淨額，加計下列各款金額後之合計數：
  - 二、本條例施行後(95年1月1日)所訂立受益人與要保人非屬同一人之人壽保險及年金保險，受益人受領之保險給付。但死亡給付每一申報戶全年合計數在新臺幣三千萬元以下部分，免予計入。

國稅局

- 另該保險給付既經稽徵機關依實質課稅原則認定係屬遺產，而應計入被繼承人遺產課徵遺產稅，該受益人受領之保險給付自不發生應依所得基本稅額條例第12條第1項第2款及所得基本稅額條例施行細則第16條規定，應計入綜合所得淨額計算所得基本稅額繳納所得稅之問題。

財政部102/04/01台財稅字第10200009960號函

- 受益人與要保人非屬同一人之人壽保險給付，既經稽徵機關依實質課稅原則認定係屬遺產，尚無遺產及贈與稅法第16條第9款規定之適用，而應計入被繼承人遺產課徵遺產稅，自無適用所得基本稅額條例第12條第1項第2款規定問題。

要保人、被保險人
非同一人
要保人先離世
保險事故未出險
保價金
是要保人的遺產

要保人、被保險人
非同一人
被保險人離世
受益人領取身故保險金
跟遺產稅無關
因為保單是要保人的財產

要保人、受益人
非同一人
受益人領取
生存金、滿期金
課徵贈與稅

要、被、受均不同人
被保險人離世
跟遺產稅無關
身故保險金
要保人對受益人的贈與
也要計入基本所得額

如果保單已經
依實質課稅原則
課徵贈與稅
就不用再
課徵所得基本稅額

國稅局

- 國稅局表示，保單是具有財產價值的權利，要保人所交付的保險費累積利益就屬於要保人所有，以查核實務中常見的父母（贈與人）擔任要保人，子女（受贈人）為生存保險金或滿期金的受益人為例，由於要保人為保單持有人，有解約及變更受益人的權利，所以也等同於父母將自己的財產無償移轉予子女，符合遺產及贈與稅法第４條第２項規定的贈與行為，受贈人在領取生存保險金或滿期金時，應課徵贈與稅。
- 國稅局同時表示，要保人如果指定保險利益不是以本人為受益人，就視為贈與行為，如果超過免稅額度，在發生給付事實時，就必須依遺產及贈與稅法第２４條第１項規定在三十日內申報贈與稅，如果超過期限仍然沒有申報，除了補稅之外，還要依同法第４４條規定按核定應納稅額加處二倍以下的罰鍰。
- 要保人，依照保險法第３條規定，指的是對保險標的具有保險利益，向保險人申請訂立保險契約，並負有交付保險費義務的人。同法第１４條規定，要保人對於財產上的現有利益，或因財產上的現有利益而生之期待利益，有保險利益。贈與，依照遺產及贈與稅法第４條第２項規定，指的是財產所有人以自己的財產無償給予他人，經他人允受而生效力的行為。而財產的移動，如果具有同法第５條各款規定情形之一，也視同贈與。

有關保險之要保人與受益人非屬同一人之相關稅賦及法令

- 財政部臺北國稅局106年3月20日財北國稅審二字第1060007969號
- 所得基本稅額：
  - 所得基本稅額條例自95年1月1日起實施，該條例施行後所訂立受益人與要保人非屬於同一人的人壽保險及年金保險，受益人受領的保險給付，需納入個人的基本所得額，與其他應稅所得合併計算基本稅額。
    - 保險給付屬於死亡給付部分，一申報戶全年合計數在新臺幣(以下同)3,330萬元以下者，免予計入基本所得額；超過3,330萬元者，其死亡給付以扣除3,330萬元後之餘額計入基本所得額。
    - 非屬死亡給付部分，應全數計入基本所得額，不得扣除3,330萬元之免稅額度。
  - 健康保險給付、傷害保險給付、受益人與要保人為同一人之人壽保險及年金保險給付，無須計入基本所得額。

有關保險之要保人與受益人非屬同一人之相關稅賦及法令

- 贈與稅：
  - 依保險法第14條規定，要保人對於財產上之現有利益，或因財產上之現有利益而生之期待利益，有保險利益。另依遺產及贈與稅第4條第2項規定，本法稱贈與，指財產所有人以自己之財產無償給予他人 ，經他人允受而生效力之行為。保險契約書之要保人與受益人非屬同一人，受益人領取保險給付時，要保人即涉有贈與保險利益之情事，應依遺產及贈與稅規定，辦理贈與稅申報。

財政部111/2/7台財稅字第11000691220號函

- 依所得基本稅額條例第12條第1項第2款規定，該條例施行後所訂立受益人與要保人非屬同一人之人壽保險及年金保險，受益人受領之保險給付，計入其基本所得額課徵所得基本稅額。
- 惟倘經稽徵機關依實質課稅原則核認屬贈與，依遺產及贈與稅法徵免贈與稅者，參據本部102年4月1日台財稅字第10200009960號函意旨，無適用上開條例規定問題。

子父子投保
被保險人離世
跟遺產稅無關
因為保單是要保人的財產
要保人、受益人同一人
也不用課徵所得基本稅額

子父子投保

如果子女

已經結婚、有孫子

要保人先離世

保價金就是遺產

落入媳婦、女婿手裡

子子父投保
被保險人早於父母離世
身故保險金
不會落入媳婦、女婿手上
回到受益人父母的身上

244萬贈與免稅額
唯一的好處
降低遺產總額
不可測的副作用很多
我更喜歡「父父子」

人壽保險
年繳保費500萬
6年期總繳3000萬
原則上解約金會保本
保險金額
會有6000萬以上

保本3000萬解約金
生前都是你的
身故會保本3000萬
再多領3000萬
由你指定的受益人
總共領6000萬保險金

6000萬人壽保險金
不受遺產稅凍結的
遺產外現金
可以用來繳納遺產稅
補償應繼分、特留分
清償不動產貸款

保險財富傳承
時事議題
兄弟姐妹特留分廢除

現行民法特留分

立法精神

保障繼承人
最低限度的繼承權
避免立遺囑人因情感或偏頗
將所有財產遺贈非繼承人
使應繼承的近親毫無所獲
違背人情常理

確保與被繼承人
有扶養義務關係的繼承人
如配偶、未成年子女、父母
在被繼承人死亡後
仍能維持基本生活
避免其生活陷入困境

早期社會
家族財產共有制度
非遺囑人一個人的
專有財產
確保家族財產
完全流失於外人

遺囑自由原則
在不違反關於
特留分規定的範圍內
遺囑人可以用遺囑
自由處分遺產

繼承人的特留分

配偶、子女、父母

為其應繼分的二分之一

兄弟姐妹、祖父母

為其應繼分的三分之一

目前倡議修法刪除
兄弟姐妹特留分
夫妻二人沒有生小孩
共同打拼一輩子
遺產配偶只有二分之一
懲罰沒生小孩的夫妻嗎

在修法前
兄弟姐妹
還是有特留分

縱使修法後
配偶、子女、父母、祖父母
還是有特留分

遺囑

要預留特留分的補償

受侵害的繼承人

可以向取得受贈遺產的人

主張扣減權

讓遺囑執行的處分無效

民法第1187條

- 遺囑人於不違反關於特留分規定之範圍內，得以遺囑自由處分遺產。

民法第1123條

- 繼承人之特留分，依左列各款之規定：
  - 一、直系血親卑親屬之特留分，為其應繼分二分之一。
  - 二、父母之特留分，為其應繼分二分之一。
  - 三、配偶之特留分，為其應繼分二分之一。
  - 四、兄弟姊妹之特留分，為其應繼分三分之一。
  - 五、祖父母之特留分，為其應繼分三分之一。

民法第1224條

- 特留分，由依第一千一百七十三條算定之應繼財產中，除去債務額算定之。

民法第1225條

- 應得特留分之人，如因被繼承人所為之遺贈，致其應得之數不足者，得按其不足之數由遺贈財產扣減之。受遺贈人有數人時，應按其所得遺贈價額比例扣減。

臺灣臺北地方法院108年度家繼訴字第70號民事判決

- 又自由處分財產之情形，並不限於遺贈而已，指定遺產分割方法（民法第1165條第1項）及應繼分之指定，若侵害特留分，自可類推適用民法第1225條，許被侵害者，行使扣減權（最高法院104年度臺上字第1480號判決意旨參照）。

遺囑

違反特留分依然有效

只是受侵害的繼承人

可以向取得遺產的人

主張扣減權而已

遺囑

尊重被繼承人遺願

繼承人應受拘束

法院在遺產分割訴訟中

仍得以金錢補償特留分

遺囑
獨有強大的功能
在於決定
遺產所有權的歸屬
但對特留分要預留補償
否則遺囑執行處分無效

民法第1165條

- 被繼承人之遺囑，定有分割遺產之方法，或託他人代定者，從其所定。
- 遺囑禁止遺產之分割者，其禁止之效力以十年為限。

臺灣臺北地方法院111年度重家繼訴字第122號民事判決

- 分割財產之遺囑，以不違背特留分之規定為限，應尊重遺囑人之意思。又分割方法之指定，得就遺產全部或一部為之，縱令違反特留分之規定，其指定亦非無效，僅特留分被侵害之人得依民法第1225條行使扣減權而已。...
- 惟系爭文書既表明由戊○○取得乙○○名下財產，基於尊重被繼承人之意見，確保其最終意志之實現，其餘繼承人自應拘束，得按其不足之數由遺贈財產扣減之。...
- 系爭文書既表明由戊○○取得系爭房地之所有權，應尊重乙○○之遺願，雖因此侵害己○○之特留分，惟如以價額計算補償己○○，於己○○應無不利，爰以附表一編號4至7所示之金額優先補償己○○，倘有不足金額爰命戊○○為金錢補償之，應屬公平妥適。

特留分的補償
不限於遺產中的標的物
透過遺囑搭配人壽保險
讓「取得遺產的人」
用遺產外的保險金
補償繼承人的特留分

遺囑現金補償條款範例
日後若有其他繼承人
主張特留分時
本遺囑指定之遺產取得人
應按其分配取得遺產之比例
以現金或不動產補償之

人壽保險的受益人
要填寫
「取得遺產的人」
才能用身故保險金
補償其他繼承人的
應繼分、特留分

人壽保險身故保險金
不是遺產
遺囑人不可以
指定受益人為A
作為A的特留分補償

臺灣高等法院113年度家上字第146號民事判決

- 附表一編號6所示保險契約指定受益人為李美華、李美麗（即李美莉）、李美娜（受益比例各4分之1）、李秋蓉、李人俊（受益比例各8分之1）...依上開規定，系爭保險金非屬李闕初美之遺產，無須計入其遺產價值，亦不因李闕初美於遺囑列載該保險金，即認屬其遺產。
- 至李闕初美於自書遺囑雖指定「保單貸款於本人百年後，尚未清償部份由李健彥一人償還，償還之後，照保單受益人比例繼承」，惟兩造不爭執該保單借款債務列為李闕初美之債務如附表二編號1，其死亡後該債務如何清償，要屬李闕初美繼承人間之權利義務關係，尚不影響遺產價值之認定。被上訴人以李人傑清償附表二編號1所示債務為由，主張系爭保險金屬李闕初美之遺產，自屬無據。

運用公證遺囑
載明現金補償條款
搭配高額人壽保險
補償應繼分、特留分
讓保險財富傳承圓滿的
三部曲

人壽保險

年繳保費500萬

6年期總繳3000萬

原則上解約金會保本

保險金額

會有6000萬以上

保本3000萬解約金
生前都是你的
身故會保本3000萬
再多領3000萬
由你指定的受益人
總共領6000萬保險金

6000萬人壽保險金
不受遺產稅凍結的
遺產外現金
可以用來繳納遺產稅
補償應繼分、特留分
清償不動產貸款

遺體

繼承人公同共有的遺產

不為拋棄繼承效力所及

告別式、埋葬、祭祀

是管理遺產的方法

要經過繼承人過半數同意

最高法院109年度台上字第2627號民事判決

- 被繼承人之屍體、遺骨，亦屬繼承之遺產，惟核其性質，與一般由繼承人承受之應繼財產不同，故解釋繼承人之拋棄繼承，不會將之認為已將被繼承人之屍體、遺骨所有權拋棄。賴敏聰等8人所為拋棄繼承之效力，不及於賴樹旺之遺骨，賴樹旺之遺骨仍屬賴樹旺全體繼承人公同共有。
- 賴敏聰等4人出資，將之安葬於賴家墓園，嗣撿骨後予以火化，遷葬至系爭紀念園區，均僅係基於埋葬、管理及祭祀等目的，對遺骨之管理方法，無侵奪遺骨之意。除上訴人外，其他繼承人對賴樹旺遺骨安葬及遷葬方式均無異議，則對賴樹旺遺骨之管理方式，顯然已逾過半數繼承人之同意，符合民法第828條第2項、第820條第1項之規定。

最高法院109年度台上字第2627號民事判決

- 按被繼承人之屍體為物，構成遺產，為繼承人所公同共有，僅其所有權內涵與其他財產不同，限以屍體之埋葬、管理、祭祀等為目的，不得自由使用、收益或處分。屍體因殘存著死者人格而屬於「具有人格性之物」，基於對人性尊嚴之尊重，其處分不得違背公序良俗，故繼承人取得其所有權後，因慎終追遠之傳統禮俗而不得拋棄。是繼承人拋棄繼承之效力，不及於被繼承人之屍體（遺骨）。

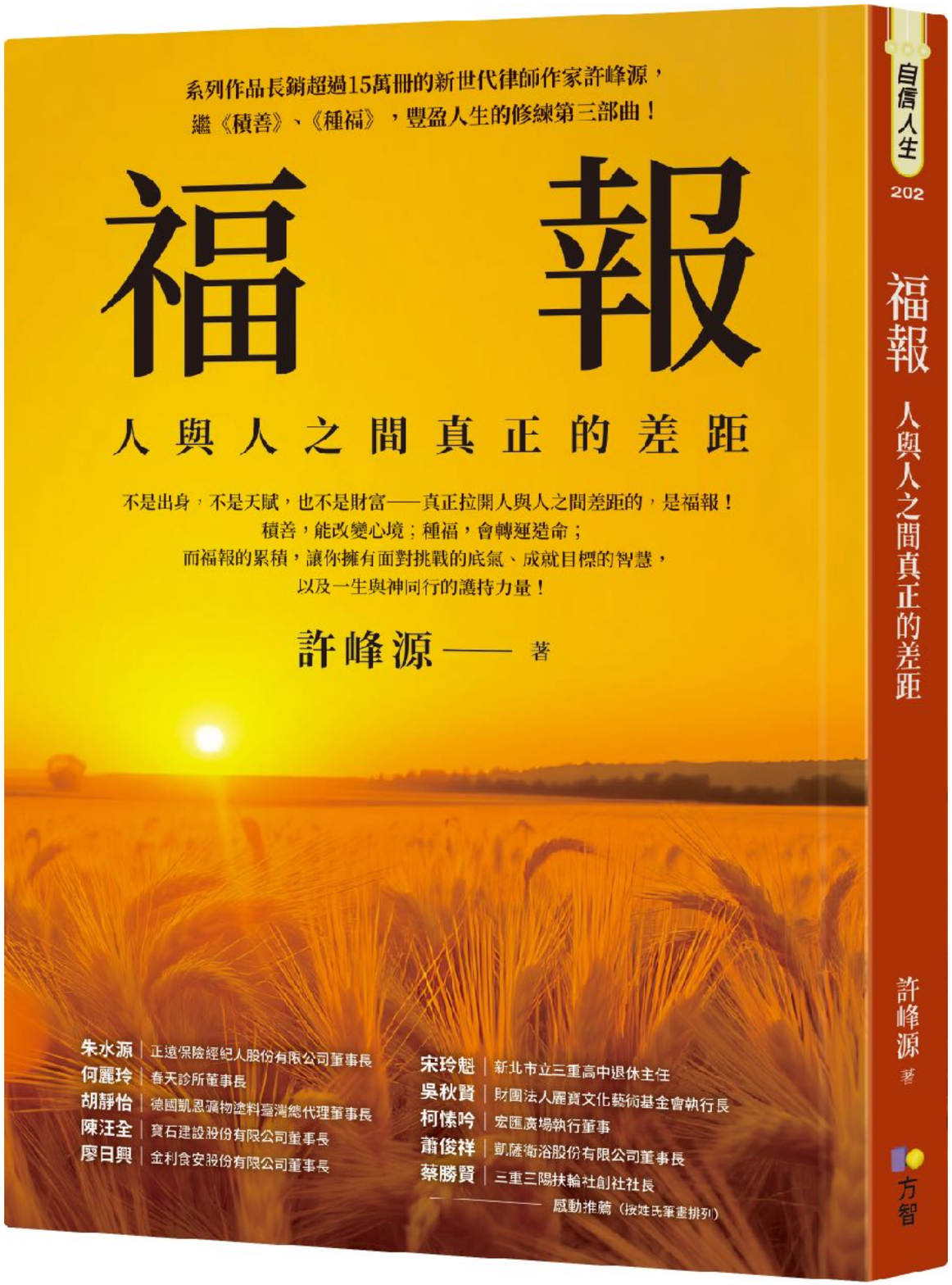
民法第828條

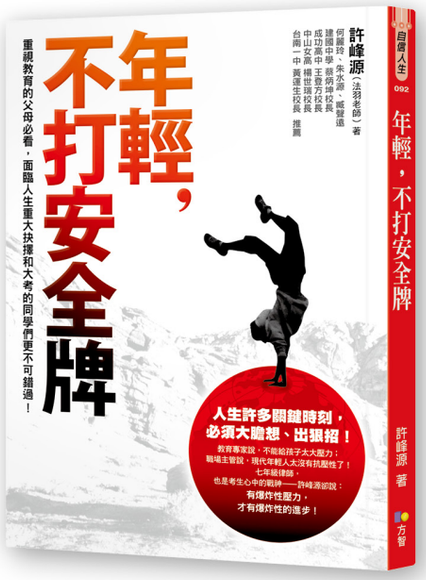
- 2.第八百二十條、第八百二十一條及第八百二十六條之一規定，於公同共有準用之。
- 3.公同共有物之處分及其他之權利行使，除法律另有規定外，應得公同共有人全體之同意。

民法第820條

- 1.共有物之管理，除契約另有約定外，應以共有人過半數及其應有部分合計過半數之同意行之。但其應有部分合計逾三分之二者，其人數不予計算。

2025年10月最新第8本著作出版




年輕，不打安全牌
許峰源（法羽老師）著
重視教育的父母必看，面臨人生重大抉擇和大考的同學們更不可錯過！
人生許多關鍵時刻，必須大膽想、出狠招！
教育專家說，不能給孩子太大壓力；
聯考主管說，現代年輕人太沒有抗壓性了！
七年級後段，
也是考生心中的戰神——許峰源認說：
有爆炸性壓力，
才有爆炸性的進步！
許峰源 著


心的強大，才是真正的強大
許峰源 著
人生最大的黑暗，就是你不自知！
善於讓自己走出黑暗的人，
強大了自己的心，你才能真正的強大！
熱血 《超果跨和》創辦人 金恆杰、TEDxTaipei 創辦人 許毓仁、台科大校長 學慶榮
推薦 高雄中學校長 顏文斌、復興商工校長 王志誠、大安高工校長 陳清話
許峰源 著

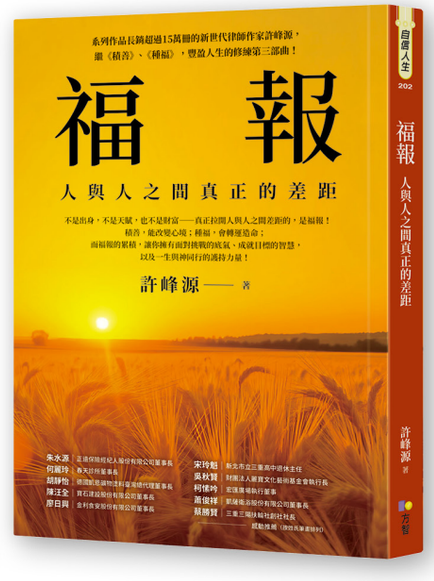

許峰源 著
被支持的力量
最堅實溫暖的人脈力
人生若懂得運用「支持與被支持的力量」，
沒有夢想達不到，沒有關卡過不了，
生命也將處處充滿驚喜！
誠摯推薦
何麗玲 春天幼所董事長 吳淡如 作家、節目主持人 陳麗珍 富邦文教基金會執行董事長
蔡勝賢 三重三陽扶輪社創社社長 蕭俊祥 前潤滑油董事長 朱水源 環球世達保險經紀人總經理


做一個簡單的好人
許峰源（法羽老師）著
在越來越複雜的世界裡，簡單是超越複雜後的智慧。
在負面能量充斥的環境，純良之光能照破一切黑暗。
一個簡單的好人，即便走在未知的道路上，
都能發揮最強大且堅定的力量。
誠摯推薦
何麗玲 春天幼所董事長
蔡勝賢 三重三陽扶輪社創社社長
蕭俊祥 前潤滑油董事長
朱水源 環球世達保險經紀人總經理
許峰源 著


內心的太陽一直都在
許峰源 著
你我內心深處都有一顆充滿正向驅動力量的太陽，
找到它，讓它燦爛，
它就能成為你的指引，你的力量來源，
讓你不懂前行，也不忘初衷。
朱水源 正道保險經紀人董事長｜何麗玲 春天幼所董事長｜陳汪全 資石建設董事長｜、
蔡勝賢 三重三陽扶輪社創社社長｜蕭俊祥 前潤滑油董事長｜ 齊聲推薦！（按姓氏筆畫排列）
許峰源 著


積善
生命的改變，始終源於心念
許峰源 著
你想成為一個什麼樣的人？
不要分心，做內心覺得應該做的事，
一直做、一直做就對了，
持續將善念付諸行動，
你將遇見生命中最深層的力量與幸福。
朱水源 正道保險經紀人股份有限公司董事長｜何麗玲 春天幼所董事長｜吳秋賢 財團法人臺實文化藝術基金會執行長
胡靜怡 德國凱思礦物塗料臺灣總代理董事長｜哈迪儀 中視新聞主播
高堯棋 暢銷書《禪點》作者、高雄右衛中醫診所院長、臺北大安中醫診所執行長
陳汪全 資石建設股份有限公司董事長｜楊斯棓 暢銷書《人生路引》作者｜蔡勝賢 三重三陽扶輪社創社社長
蕭俊祥 前潤滑油股份有限公司董事長——強力推薦《按姓氏筆畫排列》
許峰源 著


種福
做內心覺得應該做的事
「福在積善」從來不是願望之談，系列作品長銷超過10萬冊的新世代律師作家許峰源，
用27個生命故事告訴你，想獲得福田、轉運適命，只須一步一步、一天一天，從內心覺得應該做的事做起……
許峰源 著
朱水源 正道保險經紀人股份有限公司董事長
吳秋賢 財團法人臺實文化藝術基金會執行長
李素蘭 正聲廣播公司董事長
哈迪儀 中視新聞主播
蔡勝賢 三重三陽扶輪社創社社長
何麗玲 春天幼所董事長
宋玲魁 新北市立三重高中退休主任
胡靜怡 德國凱思礦物塗料臺灣總代理董事長
陳汪全 資石建設股份有限公司董事長
蕭俊祥 前潤滑油股份有限公司董事長
楊斯棓 暢銷書《禪點》作者


福報
人與人之間真正的差距
系列作品長銷超過15萬冊的新世代律師作家許峰源，
繼《積善》、《種福》，豐盈人生的修練第三部曲！
不是出身，不是天賦，也不是財富——真正拉開人與人之間差距的，是福報！
積善，能改變心境；種福，會轉運造命；
而福報的累積，讓你擁有面對挑戰的底氣、成就目標的智慧，
以及一生與神同行的護持力量！
許峰源——著
朱水源 正道保險經紀人股份有限公司董事長
何麗玲 春天幼所董事長
胡靜怡 德國凱思礦物塗料臺灣總代理董事長
陳汪全 資石建設股份有限公司董事長
原百貨 全利食安股份有限公司董事長
宋玲魁 新北市立三重高中退休主任
吳秋賢 財團法人臺實文化藝術基金會執行長
柯僊吟 宏謀環境執行董事
蕭俊祥 前潤滑油股份有限公司董事長
蔡勝賢 三重三陽扶輪社創社社長
許峰源 著



請搜尋：許峰源-法羽老師